

次のアからオまでの各記述のうち、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限は幾つあるか。後記1から6までのうちから選りなさい。

ア. 逮捕状により被疑者を逮捕すること

イ. 被疑者の勾留を請求すること

ウ. 搜索差押許可状により搜索すること

エ. 私人から、同人が逮捕した現行犯人の引渡しを受けること

オ. 第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求すること

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

ア 検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限に当たる

検察官、検察事務官又は司法警察職員（司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。39条3項本文括弧書き参照）は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。（199条1項本文）。したがって、逮捕状による逮捕は、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限に当たる。なお、逮捕状に基づく通常逮捕は、検察官、検察事務官、司法警察職員といった捜査機関が行うことができるのに対して（199条1項）、逮捕状の請求権者は検察官、司法警察員（警部以上の者）に限られ、検察事務官と司法巡査は請求権者に含まれない（199条2項）。

イ 検察官のみが行使できる権限に当たる

被疑者の勾留は、検察官の請求（207条1項にいう「前3条の規定による勾留の請求」）を受けて、裁判官が勾留状を発することにより行われる（207条5項。緊急逮捕の場合は211条、現行犯逮捕の場合は216条による準用）。したがって、被疑者勾留の請求は、検察官のみが行使できる権限に当たる。なお、被疑者勾留が検察官の請求により行われるのに対して、被告人勾留は公判裁判所（60条）（第1回公判期日前は裁判官（280条））が職権で行うものとされ、検察官には勾留請求の権限はない。

ウ 検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限に当たる

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、搜索又は検証をすることができる。（218条1項前段）。したがって、搜索差押許可状による搜索は、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限に当たる。なお、搜索差押許可状の令状請求者は、検察官、検察事務官、司法警察員であり、司法巡査には令状請求者に当たらない（218条4項）。

エ 検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限に当たる

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者（私人）は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。（214条）。したがって、私人から、同人が逮捕した現行犯人の引渡しを受けることは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限に当たる。なお、検察事務官は検察官の補助機関にすぎないことなどから、現行犯人の引渡しを受ける権限のある者の中には含まれない。

オ 検察官のみが行使できる権限に当たる

①犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、任意の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合（226条）、又は、②223条1項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合（227条1項）には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる（226条、227条1項）。したがって、第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官のみが行使できる権限に当たる。なお、226条の請求権者は検察官に限られているが、同条の要件となる出頭拒否又は供述拒否は検察官に対するものに限られず、検察事務官や司法警察職員に対するものも含まれると解されている。

以上により、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限は、ア、ウ、エの3個であり、したがって、正解は肢4となる。